

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구 및 [통보]

제 목 농업생산기반시설 사용허가 원상회복비용 채권 확보 소홀

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

공사는 농업생산기반시설이나 용수를 그 본래의 목적 또는 사용에 방해가 되지 아니하는 범위에서 본래 목적 외의 용도로 사용하게 하고 있으며,

감사대상기간(2022. 4. 1.~2025. 9. 30.) ☆☆☆☆본부에서 계약체결한 농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 농업생산기반시설 사용허가 계약 현황

(단위: m², 원)

구 분	건 수	사용면적	총 임대료

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「농어촌정비법」, 「한국농어촌공사 정관」 및 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」(이하 ‘사용허가지침’이라 한다)에 따르면 농업생산기반시설이나

용수를 농업 등 본래 목적 외의 목적으로 사용하거나 타인에게 사용(이하 ‘사용허가’라 한다)하게 할 수 있으며,

사용허가지침 제43조(원상회복 비용) 제1항에 따르면 시설관리자는 사용자가 설치한 시설물 등 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 미리 현금 예치, 지급보증서 또는 보증보험증권을 계약체결 당시 제출하도록 하여야 한다. 다만, 국가나 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관인 경우에는 원상회복을 약속하는 문서 등으로 대체할 수 있다고 되어 있다.

그리고 같은 지침 같은 조 제2항에 따르면 계약기간이 1년 이상인 경우 원상회복에 필요한 비용 산출시 최근 3년간 소비자 물가지수를 반영하여(3개년간 물가지수 평균치 $\times$ 계약일수/365일) 산출하여야 한다고 되어 있고,

같은 지침 같은 조 제4항에 따르면 지급보증서 또는 보증보험증권의 유효기간은 원상회복에 소요되는 시간을 고려하여 사용기간에 3월 이상을 더한 기간 이상으로 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 시설관리자는 사용허가 계약을 체결할 때 사용자가 설치한 시설물 등 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 미리 현금 예치, 지급보증서 또는 보증보험증권을 계약체결 당시 제출토록 하여야 하고, 계약기간이 1년 이상인 경우 원상회복에 필요한 비용 산출시 최근 3년간 소비자 물가지수를 반영하여(3개년간 물가지수 평균치 $\times$ 계약일수/365일) 산출하여야 하며, 보증보험증권의 유효기간은 사용기간에 3월 이상을 더한 기간 이상으로 설정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [붙임] “사용허가 계약 및 원상회복 채권확보 현황”과 같이 ☆☆☆☆

본부에서 계약체결한 00건의 농업생산기반시설 사용허가에 대한 원상회복 비용
채권확보 내역을 확인한 결과,

[표 2]와 같이 ☆☆☆☆본부는 (주)㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠과 ㉠㉠㉠ 새마을회와 사
용허가 계약을 체결하면서 계약기간이 1년 이상인데도 불구하고 관련 규정에 따
라 최근 3년간 소비자 물가지수를 반영하지 않아 원상복구 예치금을 각각 152,3
82원, 494,848원 적게 산출하여 임차자에게 부과하였고,

㉠㉠㉠ 새마을회에서 제출한 보증보험증권의 유효기간은 사용기간 종료 후
3월 이상을 가산한 기간이 아니라 사용기간 동안만 유효한 증권을 제출받았음에
도 감사일(2025. 11. 27.) 현재까지 아무런 조치를 하지 않고 있었다.

[표 2] 사용허가 원상회복비용 소비자 물가지수 반영 현황(2022.4~2025.9.)

(단위: 원)

부서명	시설명	사용 목적	임차자	계약기간	원상회복비용 산출 내역			비고	
					기 반영 금액(①)	정당			증감 (①-②)
						물가지수	금액 (②)		

자료: ☆☆☆☆본부 제출 자료 재구성

그 결과 사용허가기간 만료 시 사용자가 원상복구를 이행하지 않을 경우 농
업기반시설물 원상복구를 위한 추가 비용이나 법적 분쟁 등이 발생할 우려가 있
다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 관련규

정 미숙지로 물가지수 미반영, 보증보험증권 유효기간 설정 사항을 제대로 검토하지 못하였고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항: 시정, 통보

사장(☆☆☆☆본부장)은 상기 [표 2]의 사용허가 계약건에 대하여 ① 원상 복구비용을 잘못 산출한 계약 0건에 대하여 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」에 따라 최근 3년간 소비자 물가지수를 반영하여 원상복구비용 재산출하여 부과하고, ② 보증보험증권의 유효기간이 잘못된 계약 0건은 원상회복에 소요되는 시간을 고려하여 사용기간에 3월 이상을 더한 기간 이상으로 재 청구하는 등 적절한 조치를 취하고,(시정)

③ 농업생산기반시설 사용허가에 따른 원상복구비용 산출시 계약기간이 1년 이상인 경우 최근 3년간 소비자 물가지수를 반영하여 산출하고, 보증보험증권의 유효기간은 사용기간에 3월 이상을 더한 기간으로 설정하는 등 채권확보 업무를 철저히 하도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

[붙임] 사용허가 계약 및 원상회복 채권확보 현황

(단위: m², 원)

구분	시설명	사용 면적 (㎡)	총 임대료 (원)	계약일자		임차인	사용목적	원상복구에치금		
				시작일	종료일			금액(원)	산출근거	소비자 물가지수 반영여부

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성